SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2934123 - MG (2025/0170075-1)

RELATOR	**:**	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
AGRAVANTE	:	VICTOR DANIEL FERNANDES SILVA
ADVOGADOS	:	ANDRÉ LUIZ CARDOSO SPYER - MG100823
		RUAN FELIPE BARBOSA DOS SANTOS - MG183959
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO INCINDÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E CONCRETA AO ÓBICE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE REVALORAÇÃO JURÍDICA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 182/STJ POR ANALOGIA. DIALETICIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por VICTOR DANIEL FERNANDES SILVA contra decisão monocrática assim ementada (fl. 700):

> DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSÃO NA ORIGEM PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO INCINDÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E CONCRETA AO ÓBICE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE REVALORAÇÃO JURÍDICA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Agravo em recurso especial não conhecido.

Nas razões, a parte agravante alega que a decisão monocrática não conheceu do agravo em recurso especial por suposta ausência de impugnação específica, embora o agravo tenha impugnado frontal e especificamente o único fundamento de inadmissão, demonstrando a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ por se tratar de mera revaloração jurídica de fatos delineados no acórdão recorrido.

Documento eletrônico VDA58868211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 14/08/2026 às 00:36:33 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 05/08/2026 19:41:00
Código de Controle do Documento: 456859c3-fca5-4dba-801d-8edffb4c20ab

Expõe que não há duplicidade recursal, pois existem dois agravos em recurso especial distintos, dirigidos contra decisões autônomas relativas a recursos especiais diversos.

Ressalta que a impugnação enfrentou, ponto a ponto, o óbice da Súmula 7/STJ, com base em fatos já delineados no acórdão, quanto à violação de domicílio, origem em denúncia anônima, ausência de mandado e consequências jurídicas de absolvição ou desclassificação para os tipos dos arts. 28 e 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006.

Defende a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo regimental à Sexta Turma para conhecer e prover o agravo em recurso especial e, na sequência, conhecer e prover o recurso especial.

Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A bem da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

Esta Corte Superior tem reiteradamente afirmado que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos (AgRg no RHC n. 110.812/PR, Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador convocado do TJ/PE, Quinta Turma, DJe 10/12/2019).

Consoante consignado na decisão impugnada, a a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos, inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada, não sendo suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula 182/STJ.

Ao que se observa, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo nobre pela incidência da Súmula 7/STJ.

Documento eletrônico VDA58868211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 14/08/2026 às 00:36:33 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 05/08/2026 19:41:00
Código de Controle do Documento: 456859c3-fca5-4dba-801d-8edffb4c20ab

Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não impugnou, de maneira específica, a íntegra da decisão de inadmissão.

Alegou que a inadmissão amparada na teria sido genérica e Súmula 7/STJ que sua insurgência busca apenas revaloração jurídica, não reexame probatório, para reconhecer a ilicitude de provas por violação de domicílio, com ofensa aos arts. 240, § 1º, e 157, e § 1º, do Código de Processo Penal.

Argumentou que não houve fundadas razões para o ingresso policial nem consentimento válido do morador, tampouco abandono do imóvel, pretendendo o desentranhamento das provas e, por consequência, a absolvição com base no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Sustentou que a denúncia anônima não basta para justificar o ingresso domiciliar sem mandado e invoca precedentes sobre a necessidade de elementos objetivos prévios à diligência.

Defendeu que, mesmo afastada a preliminar, os elementos dos autos indicariam desclassificação para o art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006 ou, subsidiariamente, para o art. 33, § 3º do mesmo diploma.

O único fundamento da decisão de inadmissão - incidência da Súmula 7/STJ - não foi impugnado de forma específica e concreta.

O agravante limitou-se a renovar, no agravo, as teses de mérito do recurso especial e a afirmar genericamente que pretende “revaloração jurídica” da prova, sem demonstrar, de modo objetivo, que suas teses seriam cognoscíveis por mera revaloração de fatos incontroversos fixados no acórdão recorrido, e não por revolvimento do conjunto fático-probatório.

As razões do agravo em recurso especial retomaram controvérsias fáticas sobre “fundadas razões”, “consentimento” e “abandono” do imóvel e apontam supostas contradições de depoimentos, o que demanda reexame de prova – exatamente o óbice aplicado na origem.

Destarte, subsiste, no caso dos autos, a hipótese de incidência do art. 932, III, do CPC, c/c art. 3º, do CPP e a Súmula 182/STJ, por analogia.

O agravante não trouxe nenhum argumento novo, que pudesse infirmar a decisão impugnada, devendo esta ser mantida por seus próprios fundamentos.

Documento eletrônico VDA58868211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 14/08/2026 às 00:36:33 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 05/08/2026 19:41:00
Código de Controle do Documento: 456859c3-fca5-4dba-801d-8edffb4c20ab

Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA58868211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 14/08/2026 às 00:36:33 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 05/08/2026 19:41:00
Código de Controle do Documento: 456859c3-fca5-4dba-801d-8edffb4c20ab